

0003256-05.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PETER ECKSCHMIEDT

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... para prolatar a condenação tanto pelo tráfico como pela corrupção ativa. Ainda, a quantidade enorme de entorpecentes apreendida faz presumir ser destinada ao tráfico e o réu não trouxe outras provas para corroborar sua versão, apenas sua afirmação de que seria consumida ao longo de um ano.

Passo a dosar a pena.

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003256-05.2017.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003256-05.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 316/2017 - 91º

Distrito Policial - Ceasa, 51/2017 - 91º Distrito Policial - Ceasa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ULISSES EDUARDO SILVA DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PETER ECKSCHMIEDT

VISTOS.

ULISSES EDUARDO SILVA DIAS foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 18 de janeiro de 2017, no horário e local descritos na denúncia, transportava dois "tijolos" contendo "maconha", com o peso total de 900,8 g, sem autorização legal ou regulamentar, bem como ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos para determiná-los a omitir ato de ofício.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado, apresentou defesa escrita e foi

interrogado.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas da acusação (fls. 417/418).

Em alegações finais, a Acusação pretende a condenação do réu nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa postula a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para porte de entorpecentes (fls. 422/428 e 431/441).

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

No mérito, a denúncia é procedente.

Quanto ao delito de tráfico, a materialidade delitiva vem comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e laudo do Instituto de Criminalística de fls. 149/151.

Na fase policial, o réu se disse usuário de drogas e que na data dos fatos foi até a comunidade comprar maconha. Disse que toda a droga apreendida era destinada a seu consumo e que não ofereceu vantagem indevida aos policiais que o abordaram (fls. 11). Em juízo, repetiu tal versão e disse que a droga adquirida seria consumida ao longo de um ano.

As testemunhas de acusação ouvidas, policiais militares, disseram que no dia dos fatos visualizaram um veículo saindo da comunidade e após acompanhamento foi feita a abordagem. No veículo havia um "tijolo" e meio de maconha. O réu disse informalmente que iria fracionar a substância e vendê-la. Ao final da abordagem ofereceu dois mil reais em dinheiro aos policiais para não ser preso.

Como se vê, a denúncia procede, pois a negativa do réu se encontra isolada no quadro probatório, não havendo que se duvidar do depoimento dos policiais militares em juízo. Ademais, é de se considerar confissão informal feita pelo réu no momento da abordagem, mormente se confirmada pelos milicianos em juízo. Nesse sentido;

APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE C/C CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 33, "CAPUT" DA LEI 11.343/06 C/C ART. 333 DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE FORJADO NO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA INADMISSIBILIDADE. O crime de corrupção ativa é delito formal e consuma-se com a simples oferta ou promessa, sendo o efetivo recebimento mero exaurimento do crime. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. Depoimentos unânimes e convergentes dos policiais que efetuaram o flagrante, ratificados pela confissão informal do réu no momento da abordagem. CONDENAÇÃO DE RIGOR. DOSIMETRIA APLICADA TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão do potencial lesivo do delito, nos termos do artigo 59 do CP. Aumento de 1/6 pelo reconhecimento da reincidência. Não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 por expressa vedação legal em razão da comprovada reincidência. DOSIMETRIA APLICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. Pena-base fixada abaixo do mínimo legal. Recurso exclusivo da defesa. Impossibilidade de adequação da dosimetria penal. Aumento de 1/6 pela reincidência. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação nº 0277310-55.2010.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Salles Abreu. j. 01.02.2011, DJe 21.02.2011).

Assim, a palavra dos policiais em juízo é suficiente para prolatar a condenação tanto pelo tráfico como pela corrupção ativa. Ainda, a quantidade enorme de entorpecentes apreendida faz presumir ser destinada ao tráfico e o réu não trouxe outras provas para corroborar sua versão, apenas sua afirmação de que seria consumida ao longo de um ano.

Passo a dosar a pena.

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base do réu no mínimo legal, ante a sua primariedade.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a se considerar.

Na terceira fase, reduzo a pena em 1/2 de acordo com o artigo 33, § 4º, da Lei Antitóxicos, diante da grande quantidade e diversidade de droga encontrada, em pese se tratar de réu primário.

Assim, fixo a pena definitiva da ré em 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa no piso unitário legal. Seguindo-se os mesmos parâmetros fica fixada a pena do crime do artigo 333, CP em dois anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa no piso unitário legal. As penas serão somadas, eis que se trata de crimes com objetividades jurídicas distintas e momentos consumativos diferentes. Pela soma das penas, o regime inicial será o semiaberto.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para condenar o réu ULISSES EDUARDO SILVA DIAS como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e artigo 333, do Código Penal, na forma do artigo 69, CP, e o condeno à pena privativa de liberdade de 04 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 260 dias-multa no piso unitário legal.

O réu poderá recorrer em liberdade desta sentença.

Autorizo a incineração da droga apreendida, oficiando-se nesse sentido. Decreto a perda do celular e veículo apreendidos em favor da União, de acordo com art. 63 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA